

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) MAKASSAR
TENTANG
PENGUJIAN/KALIBRASI PERALATAN KESEHATAN**

Nomor : 1410.576 /U00000/2022-S0

Nomor : HK.03.01/3/ 6617 /2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (22-12-2022), bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya saat ini berkedudukan di Jalan Pajjiaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar**, dalam hal ini diwakili oleh **Hj. TUTI JUMRIAH ALWI, S.Si, M.Kes** selaku Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/IV/1598/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar, saat ini berkedudukan di Jln Perintis Kemerdekaan KM 11 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** selaku lembaga pelayanan kesehatan secara luas yang dalam operasionalnya membutuhkan jasa tertentu yang akan dilakukan yaitu pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan secara berkala.
2. **PIHAK KEDUA** selaku penyedia jasa layanan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan, dan memiliki keahlian dan kemampuan untuk memberikan jasa yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud diatas, telah setuju untuk melakukan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Halaman 1 dari 6

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat diri satu dengan yang lainnya dalam perjanjian kerja sama jasa layanan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan, untuk selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I

KETENTUAN UMUM

1. Umum
Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud
2. Keseluruhan Perjanjian
Perjanjian merupakan seluruh perjanjian antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan jasa, dipahami dan disepakati bahwa tidak ada pernyataan atau jaminan apapun, kecuali sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam perjanjian
3. Perbedaan Dalam Dokumen
Setiap perbedaan, ketidak konsistenan, ketidakjelasan atau kekurangan yang ditemukan dalam dokumen membentuk bagian dari perjanjian ini harus diberitahukan kepada **PARA PIHAK**
4. Addendum
Addendum tidak dapat dibuat dalam perjanjian ini, kecuali jika disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak
5. Syarat Pembayaran
PIHAK PERTAMA akan membayar seluruh biaya yang timbul akibat pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan sejak diselesaikannya layanan pekerjaan sesuai dengan berita acara pengujian/kalibrasi.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

1. Definisi Umum Pekerjaan

PIHAK KEDUA melaksanakan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan sesuai daftar kemampuan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar dengan mengacu

Halaman 2 dari 6

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

kepada daftar peralatan kesehatan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**. Kegiatan layanan ini akan dilakukan di tempat kerja **PIHAK PERTAMA** dan untuk peralatan tertentu akan dilaksanakan di Laboratorium Kalibrasi BPFK Makassar.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan

- 2.1. **PIHAK PERTAMA** harus mengajukan permohonan atau permintaan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dan sesuai dengan yang dipersyaratkan Permenkes Nomor 54 tahun 2015 untuk alat yang akan dilakukan pengujian/kalibrasi
- 2.2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi atau kaji ulang permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2.3. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan telah dilakukan verifikasi atau kaji ulang permintaan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2.4. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**, waktu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**, apabila tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam satu waktu maka akan dilaksanakan secara bertahap sampai selesai.

3. Akuntabilitas

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

1. Menyediakan personil (teknisi) untuk menangani layanan ini
2. Menyediakan semua peralatan untuk layanan ini

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan ruang kerja dan menyiapkan alat-alat kesehatan yang akan dikalibrasi.
2. Menyediakan transportasi dari dan menuju tempat kerja, termasuk mobilisasi peralatan dan demobilisasi.
3. Menyediakan akomodasi selama petugas berada di lokasi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** berhak atas ketersediaan ruang kerja dan alat-alat kesehatan yang akan dikalibrasi beserta petugas pendamping selama kegiatan berlangsung
2. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**.

Halaman 3 dari 6

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

3. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Sertifikat dan Laporan Hasil Pengujian/Kalibrasi Peralatan Kesehatan yang telah diuji/dikalibrasi.
4. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan berita acara pengujian/kalibrasi dengan tarif berdasarkan PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer melalui **Virtual Account / Kode Billing melalui aplikasi Simponi** atau **dapat menghubungi Bendahara Penerima BPFK Makassar pada No. HP. 0853 9924 5481/ 0411-8959626 untuk mendapatkan No Virtual Account / Kode Billing**
5. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar uang harian pelaksana teknis **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lama pelaksanaan pekerjaan dengan pembayaran baik secara tunai kepada yang bersangkutan atau melakukan pembayaran secara transfer melalui rekening petugas yang bersangkutan, setelah selesai melakukan pengujian/kalibrasi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-12-2022) sampai dengan tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-12-2024).
2. Jika disepakati oleh **PARA PIHAK** perjanjian ini dapat diperpanjang, setelah sebelumnya didahului adanya surat permohonan atau penyampaian dari **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena force majeure.
2. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hara, epidemi, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal
 - c. Kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan atau jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian.

Halaman 4 dari 6

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

3. Dalam hal terjadi kejadian force majeure, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan force majeure dan 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya keadaan force majeure tersebut.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang ditentukan pada ayat (3) tersebut diatas, maka keadaan force majeure dianggap tidak pernah terjadi sehingga seluruh kerugian, resiko dan kosekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami force majeure.
5. Setelah berakhir atau dapat diatasinya force majeure, pihak yang mengalami force majeure wajib segera meleksanakan kewajiban-kewajiban yang tertunda.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang disampaikan secara langsung (melalui jasa pengiriman) atau tidak langsung (facsimile/email) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Alamat : Jalan Pajjaing, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar.

Telepon : (0411) 482 1000

Email : rsoj.prb@gmail.com

Kontak Person : Feny Alfi Angryani (Hp 081342367868)

PIHAK KEDUA

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) MAKASSAR

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar

Telepon : (0411) 582345, 588199

Fax : (0411) 582345

Email : bpfk_makassar@yahoo.com

Kontak Person : Hj. Ratna, SKM, M.Kes (Hp. 08124173690)

2. Pengiriman surat/faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercantum pada masing-masing pihak maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada

Halaman 5 dari 6

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tersebut diatas dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7

DOMISILI

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul dikemudian hari akibat perjanjian ini akan diupayakan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai mufakat, para pihak memilih dan menetapkan kedudukan hukum atau domisili pada Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani bersama.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Kota Makassar, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.

PIHAK PERTAMA



dr. Muhammad Ahsan, MARS

PIHAK KEDUA



Hj. TUTI JUMRIAN ALWI, S.Si, M.Kes
NIP. 19730205 199903 2 002

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :